

MFR du Néracais

Apprendre aujourd'hui, construire demain

Registre des activités de traitement

des données à caractère personnel

Établi en application de l'article 30 du RGPD

MFR CFA Barbaste — Association loi 1901

200 route de Bordeaux — 47230 Barbaste

UAI 0470781U

Version 1.0 — Septembre 2026

Document interne — Confidentiel

Sommaire

Préambule

1. Cadre légal et portée du document
2. Responsable de traitement et Délégué à la Protection des Données
3. Méthodologie et modèle de fiche
4. Gouvernance du registre et procédure de mise à jour

Volet A — Traitements pédagogiques (fiches 1 à 5)

Volet B — Traitements entreprises et partenaires (fiches 6 à 8)

Volet C — Traitements RH internes (fiches 9 à 11)

Volet D — Traitements gestion et vie associative (fiches 12 à 14)

Volet E — Traitements numériques (fiches 15 à 18)

Volet F — Traitements spécifiques (fiches 19 à 21)

Tableau récapitulatif des 20 traitements

Annexes

Annexe A — Modèle de fiche vierge pour un nouveau traitement

Annexe B — Lexique des termes RGPD

Annexe C — Actions prioritaires et échéances

Préambule

1. Cadre légal et portée du document

Le présent registre est établi en application de l'article 30 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (« RGPD »), ainsi que de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Il recense l'ensemble des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par la MFR du Néracais dans le cadre de ses activités : formation par alternance de jeunes et d'adultes, gestion administrative et pédagogique des apprenants, gestion des entreprises partenaires, gestion des ressources humaines et vie associative.

Ce document a valeur de référence interne opposable. Il est mis à disposition de l'autorité de contrôle (CNIL) sur simple demande, et peut être présenté lors d'un audit qualité (Qualiopi V10).

2. Responsable de traitement et Délégué à la Protection des Données

Fonction	Coordonnées
Dénomination sociale	MAISON FAMILIALE RURALE EDUCATION ORIENTATION — MFR DU NERACAIS
Nom d'usage	MFR du Néracais
Statut juridique	Association loi 1901
Adresse du siège	200 route de Bordeaux — 47230 Barbaste
SIREN	782198931
N° de déclaration d'activité	75470139547
UAI	0470781U
Certification Qualiopi	N° 2026/118673.1 — délivrée par AFNOR Certification
Représentant légal	Paulette LABADIE, Présidente du Conseil d'Administration
Directrice	Pascale DAUGÉ
Contact RGPD	direction.barbaste@mfr.asso.fr — 05.XX.XX.XX.XX
Déléguée à la Protection des Données (DPO)	Pascale DAUGÉ (cumul avec la fonction de Directrice)

Désignation du DPO — cumul Directrice / DPO

La MFR du Néracais traite des données personnelles relatives à des mineurs (apprenants de 14 à 17 ans), avec un suivi régulier et systématique (présences, résultats, comportement), et occasionnellement des données de santé (PAI, aménagements). Au regard des critères de l'article 37 du RGPD, la désignation d'un Délégué à la Protection des Données (DPO) est requise.

Choix de la MFR du Néracais :

Pascale DAUGÉ, Directrice de l'établissement, exerce la fonction de DPO. Le cumul est autorisé par l'article 38.6 du RGPD à condition qu'il ne génère pas de conflit d'intérêts.

Une note interne de séparation fonctionnelle formalise l'organisation garantissant l'indépendance de la mission DPO : temps identifié, canal de saisine dédié (direction.barbaste@mfr.asso.fr), possibilité de saisir le Conseil d'Administration en cas de désaccord, absence d'implication dans la définition des finalités des traitements sensibles.

3. Méthodologie et modèle de fiche

Chaque traitement fait l'objet d'une fiche standardisée en 12 rubriques, alignée sur le modèle recommandé par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), version 2024 :

Rubrique	Contenu attendu
1. Finalité(s)	Objectif poursuivi par le traitement
2. Base légale	Fondement juridique (article 6 RGPD)
3. Personnes concernées	Catégories de personnes dont les données sont traitées
4. Données traitées	Nature des données collectées
5. Données sensibles	Article 9 RGPD (santé, opinions, etc.)
6. Destinataires internes	Personnes autorisées au sein de la MFR
7. Destinataires externes	Organismes tiers (OPCO, financeurs, etc.)
8. Transferts hors UE	Sortie du territoire européen
9. Durée de conservation	Durée active + archivage éventuel
10. Mesures de sécurité	Techniques et organisationnelles
11. Sous-traitants	Prestataires ayant accès aux données
12. Points de vigilance	Actions à mener, risques identifiés

4. Gouvernance et procédure de mise à jour

Le registre est un document vivant. Il doit refléter en permanence la réalité des traitements effectivement mis en œuvre. Les règles de gouvernance sont les suivantes :

- Révision annuelle systématique par la Directrice, avec présentation en Conseil d'Administration
- Mise à jour dans le mois suivant tout nouveau traitement (nouveau logiciel, nouveau prestataire, nouvelle collecte de données)
- Archivage des versions successives (durée : 5 ans minimum) pour tracer l'évolution du dispositif

- Communication systématique à la DPO (Pascale DAUGÉ) pour avis avant toute évolution majeure
- Présentation au personnel lors de la réunion pédagogique de rentrée pour appropriation collective

Volet A — Traitements pédagogiques

Ce volet regroupe les traitements liés à l'activité principale de la MFR : la formation par alternance. Il concerne l'ensemble des apprenants inscrits dans les formations proposées (CAP EPC, CAP AEPE, 4^e-3^e agricole, Bac Pro SAPAT). Il constitue le cœur métier de l'établissement.

Gestion administrative des apprentis

1. Finalité(s) du traitement

Gérer les inscriptions, contrats d'apprentissage et de formation, dossiers administratifs et parcours de formation des apprenants. Assurer le suivi de leur scolarité de l'admission à la sortie.

2. Base légale

Exécution du contrat de formation (article 6.1.b du RGPD) et obligation légale de tenue des registres administratifs des organismes de formation (Code du travail, Code de l'éducation, Code rural).

3. Catégories de personnes concernées

- Apprenants (mineurs et majeurs) inscrits dans les formations de la MFR
- Responsables légaux des apprenants mineurs
- Candidats à l'inscription (dossiers non retenus, conservés temporairement)

4. Catégories de données traitées

- Identité : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, sexe, photo d'identité
- Coordonnées : adresse postale, téléphone, courriel de l'apprenant et des responsables légaux
- Situation familiale : composition familiale, situation des parents (autorité parentale, garde alternée)
- Numéro INE (Identifiant National Élève) et numéro de Sécurité sociale (pour scolarité et cotisations)
- Parcours scolaire antérieur : diplômes, établissements précédents, bulletins
- Contrat d'apprentissage ou convention de formation, entreprise d'accueil
- Documents administratifs : pièce d'identité, justificatif de domicile, autorisations parentales

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible dans le cadre de ce traitement (les données de santé sont traitées dans la fiche n°4).

6. Destinataires internes

- Directrice
- Secrétariat pédagogique et administratif
- Moniteurs formateurs (données pédagogiques limitées)
- Comptable interne (le cas échéant, pour facturation)

7. Destinataires externes

- Ministère de l'Agriculture (tutelle et remontées statistiques)
- OPCO Occitanie / autres OPCO selon les contrats
- Rectorat de l'Académie de Bordeaux (statistiques et INE)
- Chambre des Métiers ou Chambre d'Agriculture (enregistrement des contrats)
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF)

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

Durée active : durée de la formation. Archivage intermédiaire : 5 ans après la sortie de l'apprenant (obligations comptables et de responsabilité civile). Archivage définitif : conservation des livrets scolaires selon les délais légaux (jusqu'à 50 ans pour certaines pièces relevant du bulletin scolaire, en application du Code du patrimoine et des instructions du SIAF).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Accès aux dossiers physiques : local sécurisé, armoire fermée à clé
- Accès numérique : application MFR avec authentification personnelle par identifiant/mot de passe
- Chaque utilisateur dispose d'un rôle et de droits d'accès adaptés à sa fonction
- Sauvegardes quotidiennes de l'application, chiffrement des données au repos
- Formation du personnel à la confidentialité (charte informatique à signer)

11. Sous-traitants éventuels

- Hébergeur de l'application MFR (hébergeur français/européen)
- Cabinet comptable externe (données financières et de facturation uniquement)

12. Points de vigilance / actions à mener

- Vérifier que tous les responsables légaux ont bien reçu la mention d'information RGPD à l'inscription
- Formaliser une convention de sous-traitance avec le cabinet comptable (article 28 RGPD)
- Vérifier annuellement les habilitations d'accès dans l'application (départs de personnel, changements de fonction)

Fiche n°02 — Volet A

Suivi de la formation et évaluation pédagogique

1. Finalité(s) du traitement

Assurer le suivi pédagogique de chaque apprenant tout au long de sa formation : présences, absences, retards, notes et évaluations, livrets de progression, tests de positionnement, tests certificatifs, bilans intermédiaires et finaux.

2. Base légale

Exécution du contrat de formation (article 6.1.b du RGPD) et obligation légale de tenue des registres pédagogiques (Code du travail article L6353-1, référentiel Qualiopi indicateurs 4, 11, 12, 18).

3. Catégories de personnes concernées

- Apprenants inscrits dans les formations de la MFR

4. Catégories de données traitées

- Calendrier de présence : dates de formation, alternance, stages
- Émargements journaliers et par séquence
- Absences : dates, motifs, justificatifs, sanctions éventuelles
- Notes et évaluations : contrôles continus, épreuves blanches, épreuves certificatives
- Résultats aux tests de positionnement d'entrée
- Livrets scolaires et livrets d'apprentissage (livret CAP AEPE/EPC, livret 4^e-3^e)
- Observations pédagogiques des formateurs
- Bilans intermédiaires et bilans de fin de formation
- Attestations et certifications obtenues

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible au sens strict, mais certaines observations pédagogiques peuvent révéler des difficultés d'apprentissage assimilables à des données de santé (dyslexie, TDAH, etc.) — voir fiche n°4 pour ces situations spécifiques.

6. Destinataires internes

- Directrice
- Moniteurs formateurs (accès à leurs classes)
- Moniteurs référents (accès étendu à leurs apprentis référencés)
- Secrétariat pédagogique (accès administratif)

7. Destinataires externes

- Responsables légaux des apprenants mineurs (bulletins, livrets, absences)
- Apprenants majeurs (leurs propres données)
- Maîtres d'apprentissage et tuteurs en entreprise (données limitées au périmètre de l'alternance)
- Jurys d'examen (résultats d'épreuves certificatives)

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

Durée active : durée de la formation. Archivage : 5 ans après la sortie pour les résultats détaillés. Conservation longue durée pour les diplômes délivrés et les livrets certificatifs (obligation d'archivage des OF).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Application MFR avec authentification et journalisation des accès
- Émargements numériques sécurisés (application dédiée en développement)
- Sauvegardes quotidiennes
- Habilitations différenciées selon les rôles (moniteur / référent / direction)

11. Sous-traitants éventuels

- Hébergeur de l'application MFR

12. Points de vigilance / actions à mener

- Documenter précisément les habilitations d'accès dans l'application (qui voit quoi)
- Prévoir une procédure de suppression automatique ou de purge à échéance des durées de conservation
- Sensibiliser les moniteurs à la confidentialité des observations pédagogiques (ne pas mentionner de données sensibles sans nécessité)

Suivi comportemental et éducatif

1. Finalité(s) du traitement

Assurer le suivi éducatif et comportemental des apprenants dans le cadre de la vie collective : incidents disciplinaires, sanctions, entretiens éducatifs, situations de vie scolaire (harcèlement, conflits, difficultés relationnelles).

2. Base légale

Exécution du contrat de formation et obligation légale de sécurité et de protection des mineurs (Code de l'éducation, Code de l'action sociale et des familles). Intérêt légitime de la MFR à assurer un cadre éducatif structuré.

3. Catégories de personnes concernées

- Apprenants inscrits dans les formations de la MFR
- Éventuellement, tiers impliqués dans les situations (autres apprenants, personnels, familles)

4. Catégories de données traitées

- Incidents observés : date, lieu, nature, personnes concernées
- Sanctions prononcées : avertissements, exclusions temporaires, exclusions définitives
- Comptes-rendus d'entretiens éducatifs
- Signalements internes (situations préoccupantes, conflits)
- Relations avec les familles sur ces sujets (courriers, mails, comptes-rendus de rendez-vous)

5. Données sensibles éventuelles

Peut inclure, ponctuellement et de manière encadrée, des informations relatives à des situations de vulnérabilité (harcèlement, addictions, mal-être, situations familiales sensibles). Ces informations sont traitées avec la plus stricte confidentialité et un accès très restreint.

6. Destinataires internes

- Directrice
- Moniteur référent de l'apprenant concerné
- Vie résidentielle (surveillant de nuit) sur les faits ayant une incidence sur l'internat
- Membres du conseil de discipline (le cas échéant)

7. Destinataires externes

- Responsables légaux (obligation d'information sur les sanctions)
- Autorités compétentes en cas de signalement obligatoire : Procureur de la République, CRIP (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes), autorités judiciaires ou de police
- Inspection de l'apprentissage / autorités académiques (le cas échéant)

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

Durée active : durée de la formation + 1 an. Archivage : les sanctions et incidents graves sont conservés 5 ans après la sortie. Les signalements aux autorités sont conservés pendant les délais légaux (prescription pénale).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Accès très restreint aux dossiers de suivi comportemental
- Local sécurisé pour les dossiers papier sensibles
- Modification restreinte dans l'application MFR (seule la direction et le moniteur référent peuvent modifier)
- Sensibilisation renforcée du personnel au secret professionnel

11. Sous-traitants éventuels

Hébergeur de l'application MFR uniquement.

12. Points de vigilance / actions à mener

- Formaliser une procédure interne de signalement (qui alerte qui, dans quel délai)
- Prévoir un protocole spécifique en cas de suspicion de maltraitance familiale (signalement CRIP/Procureur — obligation légale article L226-2-1 CASF)
- Sensibiliser tous les personnels à leur obligation individuelle de signalement
- Distinguer clairement dans l'application les données pédagogiques ordinaires des données sensibles à accès restreint

Fiche n°04 — Volet A

Suivi santé et aménagements pédagogiques

1. Finalité(s) du traitement

Prendre en compte, dans le cadre de la formation, les besoins spécifiques de santé des apprenants : Projet d'Accueil Individualisé (PAI), Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), Plan d'Accompagnement Personnalisé (PAP), aménagements d'examen, gestion des accidents et incidents médicaux.

2. Base légale

Consentement explicite de l'apprenant majeur ou du responsable légal (article 9.2.a du RGPD pour les données de santé). Obligation légale d'assurer la sécurité et la santé des apprenants (Code de l'éducation, Code rural, référentiel Qualiopi indicateur 26).

3. Catégories de personnes concernées

- Apprenants ayant déclaré un besoin spécifique de santé
- Apprenants ayant fait l'objet d'un incident médical ou d'un accident

4. Catégories de données traitées

- Certificats médicaux transmis par la famille
- PAI : pathologie, protocole d'urgence, médicaments autorisés, personnes à prévenir
- PPS / PAP : notification MDPH, aménagements pédagogiques et d'examen
- Déclarations d'accident du travail (apprenants en contrat d'apprentissage)
- Certificats d'aptitude médicale (visite d'information et de prévention)
- Rapports d'incidents médicaux survenus dans l'établissement
- Coordonnées du médecin traitant et personnes à prévenir en cas d'urgence

5. Données sensibles éventuelles

OUI — DONNÉES DE SANTÉ au sens de l'article 9 du RGPD. Traitement à protection renforcée obligatoire.

6. Destinataires internes

- Directrice (accès complet, responsabilité)
- Secrétariat administratif (données strictement nécessaires à l'organisation)
- Moniteur référent (informations opérationnelles : allergies, protocole d'urgence)
- Personnels de vie résidentielle (protocole d'urgence uniquement)

7. Destinataires externes

- SAMU / SMUR / pompiers en cas d'urgence médicale
- Médecin du travail (pour les apprentis)
- MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) pour les PPS
- Rectorat / autorités d'examen pour les demandes d'aménagement d'épreuves
- Assureur en cas de sinistre corporel

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

Durée active : durée de la formation. Archivage : 5 ans après la sortie pour les incidents et accidents. Suppression des certificats médicaux ponctuels dès la fin de leur utilité opérationnelle. Les PAI, PPS, PAP sont supprimés dès la sortie de l'apprenant (sauf demande d'archivage par la famille).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Stockage physique : dossier médical sous clé, dans un meuble spécifique du bureau de direction
- Stockage numérique : espace chiffré à accès restreint, application MFR avec droits spécifiques (rôle « santé »)
- Aucune diffusion sans nécessité opérationnelle
- Signature obligatoire d'un formulaire de consentement par la famille avant tout PAI
- Formation renforcée des personnels au secret médical (même s'ils ne sont pas soignants, ils sont dépositaires par nécessité)

11. Sous-traitants éventuels

Hébergeur de l'application MFR (données chiffrées).

12. Points de vigilance / actions à mener

- OBLIGATION D'UNE ANALYSE D'IMPACT (AIPD) : le traitement de données de santé de mineurs à grande échelle nécessite une AIPD au sens de l'article 35 du RGPD
- Cette AIPD doit être réalisée AVANT l'audit Qualiopi V10 (indicateur 26)
- Vérifier que le formulaire de consentement PAI est bien signé et daté pour chaque cas
- S'assurer que l'accès aux données santé dans l'application est effectivement restreint (audit des habilitations)
- Prévoir une procédure de suppression rapide des données santé en cas de départ de l'apprenant

Fiche n°05 — Volet A

Suivi de l'alternance en entreprise

1. Finalité(s) du traitement

Assurer le lien pédagogique tripartite entre l'apprenant, la MFR et l'entreprise d'accueil : visites en entreprise, bilans tripartites, évaluations du maître d'apprentissage, suivi des périodes en entreprise.

2. Base légale

Exécution du contrat de formation et exécution du contrat d'apprentissage (article 6.1.b du RGPD).
Obligation légale de suivi pédagogique en alternance (Code du travail, articles L6211-1 et suivants).

3. Catégories de personnes concernées

- Apprenants en formation par alternance ou apprentissage
- Maîtres d'apprentissage et tuteurs en entreprise
- Représentants de l'entreprise d'accueil

4. Catégories de données traitées

- Coordonnées et missions de l'entreprise d'accueil
- Coordonnées du maître d'apprentissage / tuteur
- Comptes-rendus de visites en entreprise
- Grilles d'évaluation remplies par le maître d'apprentissage
- Bilans tripartites (apprenti / MFR / entreprise)
- Correspondances (courriels, appels, comptes-rendus)

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD.

6. Destinataires internes

- Directrice
- Moniteur référent de l'alternance
- Formateurs concernés par la formation de l'apprenant
- Secrétariat pédagogique

7. Destinataires externes

- Entreprise d'accueil (comptes-rendus, évaluations)
- Apprenant et responsables légaux
- OPCO (dans le cadre du financement)
- Chambre consulaire d'enregistrement du contrat

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

Durée active : durée du contrat d'apprentissage ou de la formation. Archivage : 5 ans après la fin du contrat (obligations OPCO et prescription des actions en responsabilité).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Application MFR avec espace entreprises dédié
- Habilitations différenciées entre les moniteurs suivant les entreprises
- Communication sécurisée avec les entreprises (courriels chiffrés ou espace numérique)

11. Sous-traitants éventuels

Hébergeur de l'application MFR.

12. Points de vigilance / actions à mener

- Vérifier que les entreprises reçoivent bien la mention d'information RGPD adaptée
- S'assurer que les maîtres d'apprentissage acceptent explicitement le traitement de leurs données de contact (base de données entreprises)
- Prévoir un droit à l'oubli si un maître d'apprentissage quitte l'entreprise

Volet B — Traitements entreprises et partenaires

Ce volet concerne la gestion des relations avec les entreprises d'accueil des apprentis, les maîtres d'apprentissage, les tuteurs et les partenaires financeurs. Il structure l'écosystème économique et institutionnel de l'alternance.

Fiche n°06 — Volet B

Gestion des maîtres d'apprentissage et tuteurs

1. Finalité(s) du traitement

Constituer et maintenir un fichier des maîtres d'apprentissage et tuteurs en entreprise : coordonnées, qualifications, habilitations à recevoir des apprentis, historique des accompagnements.

2. Base légale

Exécution des contrats d'apprentissage (article 6.1.b du RGPD) et obligation légale de vérification de la qualification du maître d'apprentissage (Code du travail articles L6223-8-1 et R6223-22 et suivants).

3. Catégories de personnes concernées

- Maîtres d'apprentissage en activité
- Tuteurs en entreprise
- Anciens maîtres d'apprentissage (historique)

4. Catégories de données traitées

- Identité : nom, prénom
- Coordonnées professionnelles : téléphone, courriel, adresse professionnelle
- Fonction dans l'entreprise
- Qualifications : diplômes, expérience professionnelle justifiant la fonction
- Formations MdA suivies (obligation légale)
- Historique des apprentis accompagnés
- Évaluations qualitatives (retours des apprentis, retours des visites MFR)

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD.

6. Destinataires internes

- Directrice
- Moniteurs référents de l'alternance
- Secrétariat pédagogique

7. Destinataires externes

- Chambre consulaire (Chambre des Métiers, Chambre d'Agriculture, CCI) pour l'enregistrement des contrats
- OPCO (vérification des conditions d'éligibilité au financement)
- Inspection de l'apprentissage

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

Durée active : tant que le maître d'apprentissage est en fonction. Archivage : 5 ans après cessation d'activité (obligations OPCO).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Application MFR — module Entreprises
- Accès restreint au personnel concerné
- Sauvegardes régulières

11. Sous-traitants éventuels

Aucun sous-traitant.

12. Points de vigilance / actions à mener

- Recueillir explicitement l'accord des maîtres d'apprentissage sur le traitement de leurs coordonnées
- Prévoir une procédure de mise à jour annuelle des coordonnées
- Ne pas conserver indéfiniment les données de personnes ayant quitté leur fonction

Fiche n°07 — Volet B

Gestion des entreprises partenaires

1. Finalité(s) du traitement

Constituer et maintenir une base de données des entreprises accueillant ou susceptibles d'accueillir des apprentis : coordonnées, secteur d'activité, conventions signées, historique des collaborations.

2. Base légale

Exécution du contrat (article 6.1.b) et intérêt légitime (article 6.1.f) pour la prospection d'entreprises potentielles.

3. Catégories de personnes concernées

- Représentants légaux ou responsables RH des entreprises partenaires
- Personnes de contact désignées par l'entreprise

4. Catégories de données traitées

- Raison sociale, SIRET, adresse, secteur d'activité
- Coordonnées du contact principal : nom, fonction, téléphone, courriel
- Conventions signées (formation, taxe d'apprentissage, partenariat)
- Historique des apprentis accueillis
- Notes et évaluations qualitatives internes

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD.

6. Destinataires internes

- Directrice
- Chargé(e) de développement / relations entreprises
- Moniteurs référents
- Secrétariat

7. Destinataires externes

- Comptable externe (facturation des conventions, taxe d'apprentissage)

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

Durée active : durée de la relation. Archivage : 5 ans après la dernière collaboration (prescription commerciale).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Application MFR — module Entreprises
- Accès sécurisé

11. Sous-traitants éventuels

Aucun sous-traitant.

12. Points de vigilance / actions à mener

- Prévoir un droit d'opposition à la prospection (pour les entreprises non actives)
- Formaliser une convention de sous-traitance avec le cabinet comptable

Fiche n°08 — Volet B

Suivi financier des apprentissages et financement

1. Finalité(s) du traitement

Assurer le suivi financier des contrats d'apprentissage : facturation aux OPCO, collecte de la taxe d'apprentissage, versements aux entreprises, subventions.

2. Base légale

Obligation légale (Code du travail, obligations comptables) et exécution du contrat.

3. Catégories de personnes concernées

- Entreprises versant des financements
- OPCO et organismes de financement
- Apprentis (indirectement, dans la mesure où leur contrat génère le financement)

4. Catégories de données traitées

- Identification des entreprises et OPCO
- Montants facturés et perçus
- Numéros de contrats d'apprentissage
- Coordonnées bancaires professionnelles
- Justificatifs comptables

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD.

6. Destinataires internes

- Directrice
- Comptable interne (si présent)
- Trésorier·ère du CA

7. Destinataires externes

- Cabinet comptable externe (SOUS-TRAITANT au sens RGPD)
- Commissaire aux comptes (le cas échéant)
- Administration fiscale, URSSAF
- Banques

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

10 ans (obligations comptables — Code de commerce article L123-22).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Comptabilité tenue avec logiciel dédié
- Transmission sécurisée au cabinet comptable
- Accès restreint aux données bancaires

11. Sous-traitants éventuels

- Cabinet comptable externe (traitement de sous-traitance nécessitant une convention conforme à l'article 28 RGPD)

12. Points de vigilance / actions à mener

- Formaliser une convention de sous-traitance RGPD avec le cabinet comptable (annexe à la lettre de mission)
- Vérifier les mesures de sécurité mises en œuvre par le cabinet comptable
- Sécuriser la transmission des données (pas d'envoi de coordonnées bancaires par courriel non chiffré)

Volet C — Traitements RH internes

Ce volet concerne la gestion des ressources humaines de la MFR : personnel salarié, formation continue, santé au travail. Ces traitements sont soumis au droit du travail et à la convention collective des MFR (CCN IDCC 7508).

Gestion administrative du personnel

1. Finalité(s) du traitement

Gérer l'ensemble du cycle de vie des salariés de la MFR : recrutement, contrat, paie (externalisée), congés, absences, évolutions de carrière, départs.

2. Base légale

Exécution du contrat de travail (article 6.1.b), obligation légale de l'employeur (Code du travail, CCN MFR IDCC 7508).

3. Catégories de personnes concernées

- Salariés en poste
- Anciens salariés (historique)
- Candidats à un poste (dossiers de candidature)

4. Catégories de données traitées

- Identité complète : état civil, coordonnées, situation familiale
- Contrat de travail, avenants, rupture éventuelle
- Numéro de Sécurité sociale, RIB
- Diplômes, qualifications, CV
- Bulletins de paie (édités par le cabinet comptable)
- Absences, congés, arrêts maladie (dates, sans motif médical)
- Entretiens professionnels et annuels
- Formations suivies

5. Données sensibles éventuelles

Les arrêts maladie mentionnent des durées mais pas de diagnostic. Les données médicales éventuelles (aptitude au poste) sont détenues par le médecin du travail, pas par l'employeur.

6. Destinataires internes

- Directrice (accès complet)
- Présidente du CA (accès aux données de gouvernance : contrats, sanctions)
- Salarié-e concerné-e (ses propres données)

7. Destinataires externes

- Cabinet comptable externe (SOUS-TRAITANT pour la paie)
- URSSAF, Pôle Emploi, caisses de retraite, mutuelle, prévoyance
- Médecine du travail
- Inspection du travail (le cas échéant)

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

Durée active : durée du contrat. Archivage : bulletins de paie 5 ans (Code du travail article L3243-4). Dossier individuel : 5 ans après le départ. Certaines données conservées plus longtemps : documents relatifs aux cotisations retraite (durée indéterminée pour la carrière professionnelle).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Dossiers papier dans armoire fermée à clé, accès Directrice
- Espace numérique RH sécurisé (application MFR ou espace dédié)
- Transmission des données à la paie via canal sécurisé (pas de courriel simple pour les RIB et NIR)

11. Sous-traitants éventuels

- Cabinet comptable externe pour la paie (convention de sous-traitance article 28 RGPD requise)

12. Points de vigilance / actions à mener

- Vérifier la présence d'une convention de sous-traitance RGPD avec le cabinet comptable
- Ne pas conserver les dossiers de candidats non retenus au-delà de 2 ans sauf accord écrit
- Mettre en place une mention d'information RGPD spécifique pour les salariés

Fiche n°10 — Volet C

Suivi des compétences et formation continue des salariés

1. Finalité(s) du traitement

Gérer les plans de développement des compétences, formations suivies par les salariés, entretiens professionnels.

2. Base légale

Obligation légale (Code du travail articles L6321-1 et suivants, obligation biennale d'entretien professionnel).

3. Catégories de personnes concernées

- Salariés de la MFR

4. Catégories de données traitées

- Formations suivies (intitulé, dates, organisme, résultats)
- Comptes-rendus d'entretiens professionnels (bisannuels) et annuels
- Projets d'évolution professionnelle
- Bilans de compétences éventuels
- Certifications professionnelles obtenues

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD.

6. Destinataires internes

- Directrice
- Salarié-e concerné-e

7. Destinataires externes

- OPCO (financement des formations)
- Organismes de formation extérieurs (inscription)

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

Durée du contrat + 6 ans (obligation légale — entretiens tous les 2 ans et bilan tous les 6 ans).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Dossier RH sécurisé
- Comptes-rendus signés par les deux parties

11. Sous-traitants éventuels

Aucun sous-traitant.

12. Points de vigilance / actions à mener

- Tenir un tableau de suivi des échéances (entretien tous les 2 ans obligatoire)

- Conserver les preuves de tenue des entretiens en cas de contrôle

Prévention et santé au travail

1. Finalité(s) du traitement

Assurer la prévention des risques professionnels : Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), suivi des accidents du travail, visites de médecine du travail, actions de prévention.

2. Base légale

Obligation légale de l'employeur en matière de sécurité (Code du travail article L4121-1).

3. Catégories de personnes concernées

- Salariés de la MFR
- Apprentis (au titre des salariés en contrat d'apprentissage)

4. Catégories de données traitées

- Déclarations d'accidents du travail (identité, poste, circonstances)
- DUERP (données globales, non nominatives)
- Attestations de visite médicale (aptitude / inaptitude, sans détail médical)
- Rapports d'inspection du travail
- Registre des dangers graves et imminents

5. Données sensibles éventuelles

L'employeur reçoit une attestation d'aptitude sans détail médical. Les données de santé détaillées restent au médecin du travail (secret médical). Les déclarations d'AT peuvent mentionner la nature de la blessure : donnée sensible.

6. Destinataires internes

- Directrice
- Représentants du personnel (CSE le cas échéant)
- Membres du CA en cas d'accident grave

7. Destinataires externes

- Médecine du travail
- CPAM, CARSAT (déclarations AT)
- Inspection du travail (contrôles, DUERP)
- URSSAF

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

DUERP : conservé au moins 40 ans (article D4121-9 du Code du travail — mesure applicable depuis 2022). Accidents du travail : conservés selon le délai de prescription de l'action (10 ans minimum, souvent plus).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- DUERP tenu à jour annuellement
- Registre des accidents conservé en lieu sûr
- Accès restreint aux données individuelles

11. Sous-traitants éventuels

Aucun sous-traitant.

12. Points de vigilance / actions à mener

- Actualiser le DUERP au minimum annuellement (obligation légale)
- Vérifier que la conservation 40 ans du DUERP est mise en œuvre (obligation récente)

Volet D — Traitements gestion et vie associative

La MFR est une association loi 1901. Ce volet regroupe les traitements liés à la comptabilité, à la vie statutaire et à la gouvernance associative.

Fiche n°12 — Volet D

Comptabilité générale

1. Finalité(s) du traitement

Tenir la comptabilité de l'association : facturation clients (familles, entreprises, OPCO), gestion fournisseurs, opérations bancaires, comptes annuels.

2. Base légale

Obligation légale (Code de commerce, Plan comptable associatif).

3. Catégories de personnes concernées

- Familles payant des frais de scolarité, d'internat, de restauration
- Entreprises (facturation conventions)
- Fournisseurs et prestataires
- Bailleurs et financeurs

4. Catégories de données traitées

- Identité et coordonnées
- Coordonnées bancaires (RIB, IBAN)
- Factures émises et reçues
- Écritures comptables
- Comptes annuels et bilans

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD.

6. Destinataires internes

- Directrice
- Trésorier-ère du CA
- Comptable interne (le cas échéant)

7. Destinataires externes

- Cabinet comptable externe (SOUS-TRAITANT)
- Commissaire aux comptes
- Administration fiscale, URSSAF
- Banques

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

10 ans (Code de commerce article L123-22).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Logiciel comptable sécurisé
- Sauvegardes régulières

- Accès restreint aux données bancaires

11. Sous-traitants éventuels

- Cabinet comptable externe (convention article 28 RGPD requise)

12. Points de vigilance / actions à mener

- Formaliser la convention de sous-traitance avec le cabinet comptable
- Sécuriser la transmission des RIB (pas de courriel simple)

Fiche n°13 — Volet D

Gestion des adhérents et vie associative

1. Finalité(s) du traitement

Gérer les adhésions à l'association, tenir la liste des membres, organiser les Assemblées Générales, communiquer avec les membres.

2. Base légale

Exécution du contrat d'adhésion (article 6.1.b) et obligation légale (loi 1901).

3. Catégories de personnes concernées

- Membres adhérents de l'association
- Anciens adhérents (historique)

4. Catégories de données traitées

- Identité, coordonnées
- Date d'adhésion, cotisations versées
- Participation aux AG (émargements, votes)
- Fonctions au sein de l'association (le cas échéant)

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD.

6. Destinataires internes

- Directrice
- Présidente et Vice-présidente du CA
- Secrétariat

7. Destinataires externes

- Aucun destinataire externe (données strictement internes à l'association)

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

Durée de l'adhésion + archivage 5 ans après radiation.

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Fichier des adhérents en interne
- Convocations aux AG par courrier ou courriel

11. Sous-traitants éventuels

Aucun sous-traitant.

12. Points de vigilance / actions à mener

- Recueillir le consentement pour l'envoi de communications non statutaires
- Prévoir un droit d'opposition

Fiche n°14 — Volet D

Gestion du Conseil d'Administration

1. Finalité(s) du traitement

Gérer la gouvernance de l'association : liste des administrateurs, tenue des réunions, procès-verbaux, décisions.

2. Base légale

Obligation légale (Code civil et statuts de l'association).

3. Catégories de personnes concernées

- Membres du Conseil d'Administration
- Anciens administrateurs (historique)

4. Catégories de données traitées

- Identité et coordonnées
- Fonction au sein du CA (Présidente, Trésorier, Secrétaire, membre)
- Date d'entrée et de sortie
- Présences aux réunions
- Prises de position et votes (dans les PV)

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD.

6. Destinataires internes

- Directrice
- Membres du CA
- Secrétariat

7. Destinataires externes

- Préfecture (déclaration des dirigeants)
- Banques (délégations de signature)

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

Durée du mandat + archivage permanent des PV (mémoire associative).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Registre des PV conservé au siège
- Accès restreint aux données personnelles

11. Sous-traitants éventuels

Aucun sous-traitant.

12. Points de vigilance / actions à mener

- Actualiser la déclaration en préfecture à chaque renouvellement
- Sensibiliser les administrateurs à la confidentialité des débats

Volet E — Traitements numériques

Ce volet couvre les outils numériques utilisés par la MFR : application MFR interne en développement, IENT (Espace Numérique de Travail), Microsoft Teams, site internet. Ces outils sont TOUS des traitements au sens du RGPD, indépendamment de leur usage.

Fiche n°15 — Volet E

Application MFR (planning, cockpit, livrets, tests)

1. Finalité(s) du traitement

Application interne en cours de développement, regroupant les fonctionnalités de gestion pédagogique : planning, présences, notes, livrets, tests de positionnement, cockpit de pilotage, rapports, espace entreprises. Vise à centraliser la gestion pédagogique et administrative en un outil unifié.

2. Base légale

Exécution du contrat de formation (article 6.1.b RGPD) et obligation légale de tenue des registres pédagogiques (Qualiopi).

3. Catégories de personnes concernées

- Apprenants
- Salariés de la MFR (utilisateurs de l'application)
- Maîtres d'apprentissage (accès à l'espace entreprises)
- Responsables légaux (le cas échéant)

4. Catégories de données traitées

- Ensemble des données gérées par les fiches n°1, 2, 3, 5, 6, 7
- Données techniques : comptes utilisateurs, mots de passe (hachés), historique de connexion, actions réalisées (logs)

5. Données sensibles éventuelles

L'application peut contenir des données sensibles (aménagements de santé, situations de vulnérabilité) — voir fiche n°4 pour le régime spécifique.

6. Destinataires internes

- Selon les rôles et habilitations paramétrés (Directrice, moniteurs, référents, secrétariat)

7. Destinataires externes

- Maîtres d'apprentissage (accès limité à l'espace entreprises)

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

Alignée sur les durées des données qu'elle contient (voir fiches concernées). Logs de connexion : 12 mois (recommandation CNIL)

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Hébergement chez un prestataire français/européen (conforme aux exigences UE)
- Authentification personnelle par identifiant et mot de passe (chaque utilisateur a son compte)
- Chiffrement des données au repos et en transit (HTTPS)
- Sauvegardes quotidiennes chez l'hébergeur

- Habilitations différenciées selon les rôles utilisateurs
- Journalisation des accès et actions (logs)

11. Sous-traitants éventuels

- Hébergeur français/européen de l'application (contrat de sous-traitance article 28 RGPD à formaliser)

12. Points de vigilance / actions à mener

- ACTION PRIORITAIRE : formaliser une convention de sous-traitance RGPD avec l'hébergeur
- ACTION PRIORITAIRE : documenter précisément les habilitations d'accès (« qui voit quoi »)
- ACTION PRIORITAIRE : mettre en place une procédure de désactivation immédiate des comptes lors des départs de personnel
- Prévoir une révision annuelle des accès (audit des habilitations)
- Tester régulièrement la restauration des sauvegardes (une sauvegarde non testée n'est pas une sauvegarde)
- Documenter la politique de mots de passe (longueur, complexité, renouvellement)
- Prévoir une AIPD (Analyse d'Impact) compte tenu du volume de données de mineurs traitées

Fiche n°16 — Volet E

IENT (Espace Numérique de Travail)

1. Finalité(s) du traitement

Espace numérique de travail utilisé pour la communication pédagogique et administrative avec les apprenants et les familles : diffusion de contenus, échanges, cahier de textes, etc.

2. Base légale

Exécution du contrat de formation (article 6.1.b RGPD).

3. Catégories de personnes concernées

- Apprenants
- Responsables légaux
- Salariés de la MFR

4. Catégories de données traitées

- Identité, coordonnées, comptes utilisateurs
- Contenus déposés et échangés
- Journaux de connexion et d'activité

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD.

6. Destinataires internes

- Utilisateurs habilités selon leur profil

7. Destinataires externes

- Éditeur/hébergeur de l'IENT (SOUS-TRAITANT)

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

Durée de la scolarité. Suppression du compte à la sortie de l'apprenant (contenus supprimés dans un délai maximum de 12 mois après la sortie).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Authentification obligatoire
- Habilitations par profil
- Chiffrement des échanges

11. Sous-traitants éventuels

- Éditeur/hébergeur de l'IENT (récupérer et conserver le contrat de sous-traitance RGPD)

12. Points de vigilance / actions à mener

- Récupérer le contrat de sous-traitance RGPD (DPA) auprès de l'éditeur
- Vérifier la conformité de l'hébergement (français/européen souhaitable)

- Vérifier les mesures de sécurité mises en œuvre par l'éditeur (chiffrement, sauvegardes)
- S'assurer qu'une procédure de suppression des comptes existe à la sortie des apprenants

Fiche n°17 — Volet E

Microsoft Teams et suite Microsoft 365

1. Finalité(s) du traitement

Communication et collaboration interne du personnel : messagerie, visioconférence, partage de documents, coédition.

2. Base légale

Intérêt légitime de l'employeur (article 6.1.f) pour la communication professionnelle.

3. Catégories de personnes concernées

- Salariés de la MFR
- Occasionnellement : partenaires extérieurs invités à des réunions

4. Catégories de données traitées

- Comptes utilisateurs professionnels
- Messages échangés (chat, canaux)
- Enregistrements de réunions (si activés)
- Documents partagés (OneDrive, SharePoint)
- Journaux d'activité (logs Microsoft)

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD.

6. Destinataires internes

- Utilisateurs internes autorisés
- Administrateur Microsoft 365 de la MFR

7. Destinataires externes

- Microsoft (SOUS-TRAITANT — société de droit américain)

8. Transferts hors Union européenne

POINT DE VIGILANCE MAJEUR : Microsoft est une société de droit américain. Selon la configuration de l'offre souscrite, des transferts de données peuvent avoir lieu vers les États-Unis. Depuis 2023, Microsoft propose l'offre "EU Data Boundary" qui garantit un stockage exclusivement européen. VÉRIFIER que la configuration de la MFR utilise bien cette option.

9. Durée de conservation

Selon les paramètres définis dans Microsoft 365. À défaut de paramétrage spécifique : conservation illimitée (À CORRIGER).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Authentification renforcée (idéalement à double facteur — MFA)
- Politique de mots de passe robustes
- Chiffrement Microsoft (TLS/AES)
- Sauvegardes gérées par Microsoft

11. Sous-traitants éventuels

- Microsoft (contrat de sous-traitance Microsoft — DPA disponible en ligne sur le site Microsoft)

12. Points de vigilance / actions à mener

- ACTION PRIORITAIRE : vérifier que l'offre Microsoft 365 souscrite est configurée en "EU Data Boundary" (protection contre le Cloud Act américain)
- ACTION PRIORITAIRE : télécharger et archiver le DPA Microsoft (Data Processing Addendum)
- Activer l'authentification à double facteur (MFA) pour tous les comptes
- Paramétrer une politique de conservation des messages et documents (ne pas conserver indéfiniment)
- Sensibiliser les salariés à ne pas déposer de données sensibles dans Teams sans nécessité
- Interdire les enregistrements automatiques de réunions sans consentement des participants
- Documenter la politique d'usage professionnel (charte informatique)

Fiche n°18 — Volet E

Site internet et communication externe

1. Finalité(s) du traitement

Communication institutionnelle et pédagogique : site vitrine de la MFR, réseaux sociaux, publications et actualités, formulaires de contact.

2. Base légale

Intérêt légitime (article 6.1.f) pour la communication institutionnelle. Consentement (article 6.1.a) pour le droit à l'image et la newsletter.

3. Catégories de personnes concernées

- Visiteurs du site internet
- Personnes contactant la MFR via les formulaires
- Personnes photographiées ou filmées (apprenants, personnels, événements) dont l'image est publiée

4. Catégories de données traitées

- Données de navigation (cookies, adresse IP anonymisée si possible)
- Formulaire de contact : nom, courriel, message
- Photos et vidéos publiées

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD.

6. Destinataires internes

- Directrice
- Personne en charge de la communication

7. Destinataires externes

- Hébergeur du site internet (SOUS-TRAITANT)
- Plateformes de réseaux sociaux le cas échéant (Meta, LinkedIn, etc. — SOUS-TRAITANTS)

8. Transferts hors Union européenne

Selon les outils utilisés (Meta est américain — vigilance). Utiliser des solutions européennes autant que possible.

9. Durée de conservation

- Cookies : durée conforme aux règles CNIL (13 mois maximum)
- Formulaire de contact : suppression sous 6 mois
- Photos et vidéos : durée de publication selon autorisation, révocable à tout moment

10. Mesures techniques et organisationnelles

- HTTPS pour le site
- Bandeau cookies conforme aux règles CNIL 2023
- Mentions légales et politique de confidentialité visibles

- Recueil systématique d'autorisation écrite avant publication de photos/vidéos identifiantes

11. Sous-traitants éventuels

- Hébergeur du site internet
- Plateformes de réseaux sociaux (le cas échéant)

12. Points de vigilance / actions à mener

- Vérifier la conformité du bandeau cookies (règles CNIL renforcées depuis 2020-2023)
- Actualiser les mentions légales et la politique de confidentialité
- Systématiser la signature d'autorisations d'image (formulaires distincts pour majeurs / mineurs)
- Prévoir une procédure de retrait d'image simple et rapide

Volet F — Traitements spécifiques

Fiche n°19 — Volet F

Vidéosurveillance des locaux

1. Finalité(s) du traitement

Assurer la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de la MFR : prévention des intrusions, dégradations, vols, incidents. Le dispositif n'a pas pour objectif la surveillance individualisée des personnes.

2. Base légale

Intérêt légitime de l'établissement (article 6.1.f du RGPD) pour la sécurité des biens et des personnes.

3. Catégories de personnes concernées

- Personnes présentes dans le champ des caméras : apprenants, personnels, visiteurs, intervenants extérieurs, livreurs

4. Catégories de données traitées

- Images enregistrées par les caméras
- Éventuellement horodatage
- Aucun son (l'enregistrement sonore serait disproportionné et illégal)

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD.

6. Destinataires internes

- Directrice
- Personne habilitée à visionner les images (uniquement en cas d'incident)

7. Destinataires externes

- Autorités de police et de gendarmerie sur réquisition
- Autorité judiciaire sur réquisition

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

30 jours maximum (recommandation CNIL). Au-delà, les images ne peuvent être conservées que dans le cadre d'une procédure judiciaire.

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Dispositif conforme aux exigences CNIL (validé, information par panneau visible)
- Zones filmées limitées aux zones justifiées (entrées, extérieurs, zones sensibles) — pas de captation des zones de vie et de cours
- Enregistrements stockés localement, accès sécurisé
- Aucun accès distant non sécurisé
- Registre des consultations d'images (traçabilité)

11. Sous-traitants éventuels

Aucun sous-traitant.

12. Points de vigilance / actions à mener

- Documenter la conformité du dispositif : plan des caméras, justification de chaque implantation, information par panneauage
- S'assurer que les panneaux d'information sont bien visibles à toutes les entrées et près des zones filmées
- Documenter la procédure de consultation des images (qui, quand, pourquoi, traçabilité)
- Une AIPD est recommandée pour la vidéosurveillance en présence de mineurs (à réaliser dans le cadre général de conformité)
- Si captation d'une portion de voie publique : déclaration en préfecture obligatoire

Fiche n°20 — Volet F

Registre des violations de données

1. Finalité(s) du traitement

Documenter l'ensemble des violations de données personnelles subies par la MFR (perte, vol, divulgation, destruction accidentelle ou illicite), qu'elles aient été notifiées ou non à la CNIL. Obligation prévue par l'article 33.5 du RGPD.

2. Base légale

Obligation légale (article 33 du RGPD).

3. Catégories de personnes concernées

- Personnes concernées par les violations documentées (dépend de chaque incident)

4. Catégories de données traitées

- Description de l'incident (date, nature, circonstances)
- Catégories et volume de personnes concernées
- Catégories et volume de données concernées
- Conséquences probables
- Mesures prises pour remédier à la violation
- Notification à la CNIL (le cas échéant)
- Communication aux personnes concernées (le cas échéant)

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD.

6. Destinataires internes

- Directrice
- DPO (Pascale DAUGÉ)

7. Destinataires externes

- CNIL (en cas de notification)
- Personnes concernées (en cas de risque élevé)

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

Conservation illimitée (mémoire des incidents subis, utile en cas de contrôle).

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Registre tenu par la Directrice
- Accès très restreint (données parfois sensibles)

11. Sous-traitants éventuels

Aucun sous-traitant.

12. Points de vigilance / actions à mener

- Formaliser une procédure interne de gestion des violations (qui alerte qui, en combien de temps, comment décider de notifier la CNIL)
- Sensibiliser tous les personnels à leur devoir d'alerter immédiatement en cas de suspicion de violation
- Le registre doit exister MÊME SANS INCIDENT (à ce jour, ce registre est vierge, ce qui doit être mentionné et daté)
- Rappel : le délai de notification à la CNIL est de 72h après prise de connaissance en cas de risque pour les personnes

Émargement horodaté des séances pédagogiques

1. Finalité(s) du traitement

Attester de manière opposable la présence effective des apprenants aux séances de formation dispensées à la MFR. Ce traitement permet de justifier auprès des OPCO les heures de formation réalisées (facturation, contrôle de service fait), de tenir un registre pédagogique conforme au Code du travail et de constituer une preuve en cas de contentieux (rupture de contrat d'apprentissage, contestation d'absentéisme, différend avec l'employeur).

2. Base légale

Obligation légale (article L6353-1 du Code du travail imposant aux organismes de formation de justifier des heures de formation par un émargement), exécution du contrat de formation (article 6.1.b du RGPD) et référentiel Qualiopi (indicateur 11 — conditions d'accueil et de suivi ; indicateur 18 — recueil et exploitation des retours).

3. Catégories de personnes concernées

- Apprenants inscrits dans les formations de la MFR (CAP EPC, CAP AEPE, formations continues)
- Formateurs de la MFR (en tant qu'auteurs de la saisie et signataires de la séance)

4. Catégories de données traitées

- Identifiant apprenant et nom / prénom
- Classe et matière / séquence pédagogique concernée
- Date de la séance, horaires de début et de fin
- Statut d'émargement : Présent, Retard, Absent
- Horodatage précis à la seconde de la saisie de chaque émargement (au format ISO 8601 UTC)
- Identifiant du formateur ayant saisi chaque émargement
- Nom du formateur signataire de la clôture de séance
- Date et heure de signature de la séance (horodatage ISO 8601)
- Empreinte cryptographique SHA-256 du contenu de la séance (preuve d'intégrité)
- Métadonnées techniques : User-Agent du navigateur ayant réalisé la signature (100 premiers caractères)

5. Données sensibles éventuelles

Aucune donnée sensible au sens strict de l'article 9 du RGPD. Les motifs éventuels d'absence (maladie, hospitalisation) ne sont pas saisis dans ce traitement — ils relèvent de la fiche n°4 (Suivi santé et aménagements pédagogiques).

6. Destinataires internes

- Directrice
- Formateur signataire de la séance
- Moniteur référent de la classe (consultation pour suivi pédagogique)
- Secrétariat pédagogique (accès administratif pour production des justificatifs)

7. Destinataires externes

- Apprenants majeurs (leurs propres émargements)
- Responsables légaux des apprenants mineurs
- Maîtres d'apprentissage et tuteurs en entreprise (émargements de l'apprenti dont ils sont responsables)
- OPCO (sur demande, dans le cadre du contrôle de service fait : AKTO, Uniformation, CNFPT, OPCO Commerce, OPCO EP, OCAPIAT selon les contrats concernés)
- France Compétences, DGEFP et autres autorités administratives compétentes (en cas de contrôle)

8. Transferts hors Union européenne

Aucun transfert hors UE.

9. Durée de conservation

Durée active : durée de la formation. Archivage : 5 ans à compter de la fin de la formation, conformément au délai de conservation des justificatifs de facturation OPCO (Code du travail article L6362-1 et suivants). Suppression définitive au terme de ce délai.

10. Mesures techniques et organisationnelles

- Émargement saisi exclusivement par un formateur MFR authentifié dans l'application (identifiant + code d'accès)
- Horodatage automatique à la seconde de chaque émargement (impossible à antidater)
- Signature de clôture de séance avec calcul d'une empreinte cryptographique SHA-256 sur l'ensemble du contenu (id, classe, matière, date, tous les émargements, formateur signataire, date de signature)
- Verrouillage post-clôture : aucune modification possible une fois la séance signée
- Journalisation de l'identifiant du formateur pour chaque émargement
- Conservation des métadonnées techniques (User-Agent) pour traçabilité
- Sauvegarde régulière du fichier localStorage sous format JSON exportable (procédure de sauvegarde manuelle en V1)
- Migration prévue vers un backend centralisé Firebase Firestore en V2 (synchronisation temps réel et sauvegarde automatique)

11. Sous-traitants éventuels

- V1 (actuel) : aucun — les données sont stockées localement dans le navigateur (localStorage)
- V2 (à venir) : Google Firebase Firestore — un contrat de sous-traitance conforme à l'article 28 du RGPD sera signé avant la mise en production ; localisation des serveurs à documenter (privilégier la région europe-west)

12. Points de vigilance / actions à mener

- V1 en localStorage : les données sont stockées dans le navigateur du poste MFR utilisé pour la saisie. Prévoir une sauvegarde manuelle régulière (export JSON depuis l'interface d'administration technique)
- Sensibiliser les formateurs à ne pas partager leur identifiant : chaque émargement horodaté engage la responsabilité du formateur authentifié
- Documenter clairement dans la notice RGPD apprenants la mise en œuvre de l'émargement numérique

- Prévoir une procédure de continuité en cas de panne informatique (émargement papier de secours réintégré manuellement ensuite)
- En cas de migration V2 vers Firebase : mise à jour du présent registre, information des personnes concernées, mise à jour de la notice RGPD et signature d'un contrat de sous-traitance
- Anticiper une éventuelle demande d'un apprenti souhaitant contester un émargement (procédure de rectification à formaliser)

Tableau récapitulatif des 21 traitements

Cette vue synoptique permet un accès rapide à l'ensemble des traitements.

N°	Traitement	Volet	Base légale principale	Durée conservation
1	Gestion administrative des apprentis	A	Contrat / Obligation légale	Formation + 5 ans
2	Suivi de la formation et évaluation	A	Contrat / Obligation légale	Formation + 5 ans
3	Suivi comportemental et éducatif	A	Contrat / Obligation légale	Formation + 5 ans
4	Suivi santé et aménagements	A	Consentement explicite	Formation, puis suppression
5	Suivi de l'alternance en entreprise	A	Exécution du contrat	Contrat + 5 ans
6	Maîtres d'apprentissage et tuteurs	B	Contrat / Obligation légale	Fonction + 5 ans
7	Entreprises partenaires	B	Contrat / Intérêt légitime	Relation + 5 ans
8	Suivi financier des apprentissages	B	Obligation légale	10 ans
9	Gestion administrative du personnel	C	Contrat / Obligation légale	Contrat + 5 ans
10	Formation continue des salariés	C	Obligation légale	Contrat + 6 ans
11	Prévention et santé au travail	C	Obligation légale	DUERP 40 ans
12	Comptabilité générale	D	Obligation légale	10 ans
13	Adhérents et vie associative	D	Contrat d'adhésion	Adhésion + 5 ans
14	Conseil d'Administration	D	Obligation légale	PV : conservation permanente
15	Application MFR	E	Contrat / Obligation légale	Selon données contenues
16	IENT	E	Contrat	Scolarité + suppression
17	Microsoft Teams / 365	E	Intérêt légitime	À paramétrer
18	Site internet et communication	E	Intérêt légitime / Consentement	Selon nature
19	Vidéosurveillance	F	Intérêt légitime	30 jours
20	Registre des violations	F	Obligation légale	Illimitée
21	Émargement horodaté des séances pédagogiques	F	Obligation légale (L6353-1) / Contrat	Formation + 5 ans

Annexe A — Modèle de fiche vierge pour un nouveau traitement

Ce modèle est à utiliser lorsque la MFR met en œuvre un nouveau traitement de données personnelles non encore documenté dans le registre. La fiche doit être renseignée avant le début du traitement et validée par la Directrice.

Fiche de traitement n° _____

Volet : _____ | Date de création : _____ | Date de dernière révision : _____

1. Nom du traitement :

2. Finalité(s) :

3. Base légale :

☐ Consentement ☐ Contrat ☐ Obligation légale ☐ Intérêt vital ☐ Mission d'intérêt public
☐ Intérêt légitime

4. Personnes concernées :

5. Données collectées :

6. Données sensibles éventuelles :

7. Destinataires internes :

8. Destinataires externes :

9. Transferts hors UE :

10. Durée de conservation :

11. Mesures de sécurité :

12. Sous-traitants :

Validée par : _____ Date : _____

Annexe B — Lexique des termes RGPD

Terme	Définition
AIPD	Analyse d'Impact relative à la Protection des Données. Étude préalable obligatoire pour tout traitement présentant un risque élevé pour les droits et libertés des personnes.
Base légale	Fondement juridique autorisant un traitement de données. Six bases possibles : consentement, contrat, obligation légale, intérêt vital, mission d'intérêt public, intérêt légitime (article 6 RGPD).
CNIL	Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Autorité française de contrôle en matière de protection des données personnelles.
Consentement	Manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle une personne accepte le traitement de ses données. Base légale requise notamment pour les données sensibles.
Donnée à caractère personnel	Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.
Donnée sensible	Catégorie particulière de données bénéficiant d'une protection renforcée (article 9 RGPD) : origine raciale, opinions politiques, convictions religieuses, appartenance syndicale, données de santé, données génétiques, données biométriques, orientation sexuelle.
DPA	Data Processing Addendum. Contrat de sous-traitance RGPD conclu entre un responsable de traitement et un sous-traitant (article 28 RGPD).
DPO	Data Protection Officer / Délégué à la Protection des Données. Personne chargée d'accompagner l'organisme dans sa conformité RGPD, obligatoire dans certains cas.
Droits des personnes	Ensemble des droits reconnus par le RGPD aux personnes dont les données sont traitées : accès, rectification, effacement, limitation, opposition, portabilité (articles 15 à 21).
Registre des traitements	Document tenu par le responsable de traitement listant tous les traitements de données personnelles qu'il met en œuvre (article 30 RGPD). Document obligatoire.
Responsable de traitement	Personne physique ou morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles.
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données. Règlement européen 2016/679 applicable depuis le 25 mai 2018 dans toute l'Union européenne.
Sous-traitant	Personne physique ou morale qui traite des données personnelles pour le compte d'un responsable de traitement (exemple : hébergeur, cabinet comptable, éditeur logiciel).
Traitement	Toute opération portant sur des données personnelles (collecte, enregistrement, conservation, consultation, transmission, effacement, etc.).
Violation de données	Événement conduisant à la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé à des données personnelles. Notification à la CNIL obligatoire dans un délai de 72h en cas de risque pour les personnes.

Annexe C — Actions prioritaires et échéances

Cette annexe consolide les actions à mener issues des points de vigilance identifiés dans les 20 fiches de traitement. Elle sert de feuille de route de mise en conformité.

Actions à mener sans délai (0-3 mois)

Action	Fiche(s)	Responsable	Échéance
Formaliser la note interne de séparation Directrice/DPO (art. 38.6 RGPD)	Toutes	Direction + CA	Avant audit Qualiopi (1er octobre 2026)
Formaliser convention de sous-traitance RGPD avec le cabinet comptable	1, 8, 9, 12	Direction	3 mois
Formaliser convention de sous-traitance RGPD avec l'hébergeur de l'application MFR	15	Direction	3 mois
Vérifier configuration Microsoft 365 en "EU Data Boundary"	17	Direction / support IT	1 mois
Télécharger et archiver le DPA Microsoft	17	Direction	1 mois
Récupérer le DPA de l'IENT auprès de l'éditeur	16	Direction	3 mois
Activer l'authentification à double facteur (MFA) sur Microsoft 365	17	Direction	1 mois

Actions à mener à moyen terme (3-6 mois)

Action	Fiche(s)	Responsable	Échéance
Réaliser une AIPD sur l'application MFR (données de mineurs)	15	Direction + DPO	6 mois
Réaliser une AIPD sur le traitement santé/aménagements	4	Direction + DPO	6 mois
Documenter précisément les habilitations d'accès à l'application MFR	15	Direction	3 mois
Rédiger et faire signer une charte informatique par tous les salariés	17, 15	Direction	6 mois
Rédiger les mentions d'information (apprentis, familles, personnel, entreprises)	1, 4, 9, 6, 7	Direction + DPO	6 mois
Rédiger les formulaires de consentement (santé, image, communication)	4, 18	Direction + DPO	6 mois

Action	Fiche(s)	Responsable	Échéance
Formaliser la procédure de gestion des violations de données	20	Direction + DPO	3 mois
Actualiser la politique de conservation des données Microsoft	17	Direction	6 mois

Actions à mener sur la durée (6-12 mois)

Action	Fiche(s)	Responsable	Échéance
Audit annuel des habilitations d'accès (tous outils)	15, 16, 17	Direction + DPO	Annuel
Test de restauration des sauvegardes	15	Direction / support IT	6 mois puis annuel
Formation du personnel à la protection des données	Toutes	Direction + DPO	Annuel
Révision annuelle du registre des traitements	Toutes	Direction + DPO	Annuel
Actualisation du DUERP (obligation légale)	11	Direction	Annuel

— Fin du registre —

MFR du Néracais — Registre des activités de traitement — v1.0

Pascale DAUGÉ

Directrice de la MFR du Néracais

Signé le : _____